

연구 계획서	
과제명	간접광고(PPL) 제도의 법적 정합성에 관한 연구 — 방송법·시행령·심의규정 사이의 위임입법 구조를 중심으로

1. 연구의 필요성

방송영상산업은 광고 시장 정체와 OTT로의 이용자·광고비 이탈로 자원 확보에 어려움을 겪고 있다. 그래서 산업계는 수년동안 광고규제의 완화를 요청하고 있다. 하지만 그동안 부분적 양적 규제완화는 이어왔으나 실질적으로 방송산업에 어느 정도의 도움이 됐는지는 미지수다. 광고규제 완화를 위한 학술적 논의들도 OTT와의 비대칭규제의 해소를 제기하고 있다. 하지만 다수의 연구결과들이 반복적으로 신유형 광고에 대한 허용 및 광고금지 품목에 대한 규제완화의 필요성을 제기하고 있으나 큰 개선은 이루어지지 않고 있다. 특히 방송사의 자원확충에 가장 큰 역할을 할 수 있는 간접광고에 대한 부분은 여전히 활성화를 가로막는 법적 제도적 구조하에 놓여 있다. 간접광고의 문제는 양적 규제의 문제보다 내용적 규제의 문제가 광고재원으로 역할이 막고 있는 것으로 판단되지만 학술적 논의에서는 시청자 시청편의성때문인지 소극적 논의만 이루어지고 있다.

2010년 법제화된 간접광고는 자원 다변화와 음성적 거래 관행의 양성화를 위한 수단으로 도입되었다. 그런데 방송법 제73조는 간접광고를 설득과 구매유도가 배제된 단순한 노출로 정의한다. 그러면서 동시에 외주제작사의 판매 권한과 판매 위탁·판매계약을 명문화해 이를 거래되는 상업적 재화로 인정하는 모순적 형태를 띄고 있다. 이 모순은 하위법령인 시행령과 「방송심의에 관한 규정」으로 내려가면서도 해소되지 않는다. 오히려 '노출' 쪽으로 일관되게 관철되는 정황이 조문 대조를 통해 확인된다. 특히 심의규정 제47조는 일반 광고효과 조항인 제46조와 금지 대상이 실질적으로 거의 동일하다. 그런데 위반 성립 요건에서는 46조보다 오히려 더 엄격하다. 효과 발생하지 않더라도 행위 사실만으로 위반이 성립하는 사실상 엄격한 책임 구조이기 때문이다. 구체적인 조문 대조는 3.4절의 표 1에서 다룬다.

기존 연구는 이를 공공성과 상업성의 추상적 긴장, 또는 46조와 47조의 중복성과 모호성 문제로 주로 다뤄 왔다. 두 조항의 규범기술 방식이 효과기반 과 형식기반 규제로 서로 다르다는 점을 조문 단위로 정밀하게 대비한 경우는 찾기 어렵다.

정책적으로도 방송업계는 OTT와의 비대칭 규제 완화를 지속해서 요구해 왔다. 다만 그 논의 혹은 관련 연구들은 주로 광고총량이나 신유형 광고 등 양적 규제에 집중되어 있다. 그러나 무엇을 표현할 수 있는가를 규율하는 내용규제의 비대칭이 더 근본적일 수 있다. 간접광고는 그 비대칭이 가장 구체적으로 나타나는 대표 사례다. 본 연구는 이 학술적 공백을 메우는 동시에 규제 완화 논의에 실증적 근거를 제공하고자 한다.

2. 연구의 목표

목표 1(규범구조 규명): 방송법 제73조는 간접광고를 '노출'로 좁게 정의하면서도 동시에 '판매 상품'으로 제도화하고 있다. 성격이 다른 이 두 규정이 하위법령인 시행령과 심의규정으로 내려가면서 어느 쪽 방향으로 구체화되는지를 밝힌다.

목표 2(규범기술 비교): 방송법 제73조가 간접광고를 '노출'로 좁게 정의하면서도 동시에 '판매 상품'으로 제도화하는 이중 규정이, 하위법령인 시행령과 심의규정으로 내려가면서 어느 쪽 방향으로 구체화되는지를 밝힌다.

하나는 실제로 효과가 발생해야 위반이 되고, 다른 하나는 행위만 있으면 곧바로 위반이 되는 방식이다. 입법자의 의도를 추정하기보다, 이 차이가 조문의 문언 자체에서 일관되게 나타나는지를 확인하는 데 집중한다.

목표 3(실증적 검증): 위와 같은 규범구조가 실제로 실무자들의 위축효과로 이어지는지를 검증한다. 위축효과란 실무자들이 제재를 피하려고 필요 이상으로 소극적으로 행동하는 일종의 자기검열행위를 말한다. 이를 제재의결서 분석과 인터뷰를 통해 확인하고, 그 결과를 토대로 규제 개선 방향을 제시한다.

3. 연구의 내용

3.1. 간접광고 제도의 도입 배경과 법적 성격

PPL은 2009년부터 2010년 사이 방송법과 시행령 개정으로 법제화되었다. 방송법은 이를 상품, 상표, 회사나 서비스의 명칭이나 로고 등을 노출시키는 형태의 광고로 정의한다. 방송사의 재원 확보와 더불어 당시에 이미 만연해 있던 음성적 간접광고거래의 양성화가 목적이었다. 이는 선행연구인 정연우 외(2008)에서 이미 지적된 바 있다. 본 연구는 입법 목적 자체를 감안할 경우 현재의 간접광고 법령과 심의규정이 이를 충실하게 반영하고 있는지에 대한 분석이다.

3.2. 법률의 이중 규정: '노출'과 '판매 상품' 사이

방송법 제73조는 간접광고를 위와 같이 노출로 정의하는 조항과는 별개로 몇 가지 규정을 더 두고 있다. 외주제작사에게 간접광고를 판매할 권한을 부여하고 방송사업자와 외주제작사 사이의 판매 위탁, 판매 계약 체결을 규정한다. 또한 광고판매대행자를 통한 판매 위탁 의무까지 규정하고 있어 간접광고를 시장에서 거래되는 상업적 재화임을 확인해주고 있다. 그런데 정의 자체는 이미 설득과 구매유도 요소를 배제한 노출로 한정되어 있다. 법률 내부에 무엇을 파는가에 관한 서로 다른 전제가 공존하는 셈이다. 본 연구는 이 지점을 하위법령 분석에 선행하는 출발점으로 삼는다.

3.3. 시행령: 설득 기능의 확정적 배제

방송법은 간접광고의 허용범위, 시간, 횟수, 방법을 대통령령에 위임한다. 시행령이 이를 구체화하고 있으며 허용 프로그램은 교양과 오락에 한정되어 있다. 간접광고 허용시간은 프로그램 시간의 7퍼센트 이하, 크기는 화면의 4분의 1 이내로 제한되어 있다. 방법에 관한 요건으로 프로그램의 내용 또는 구성에 영향을 미치지 않아야 한다. 상품 등을 언급하거나 구매, 이용을 권유해서도 안 된다. 이 두 요건은 간접광고가 설득 기능을 가지는 순간 그 자체로 위법하게 만든다. 노출과 판매 상품 사이의 긴장 중 노출 쪽을 확정적으로 관철시키는 지점이다. 이것이 본 연구의 1차 가설이다.

3.4. 심의규정 46·47조의 비대칭 구조 — 핵심 분석

심의 규정 46조는 광고효과를 다루는 일반조항이고, 47조는 간접광고를 다루는 전용조항이다. 두 조항은 금지 행위의 실질에서 문구가 거의 동일하다. 그러나 위반 성립에 필요한 요건

구조는 다음과 같이 체계적으로 다르다.

표 1. 심의규정 제46조·제47조 원문 대조

구분	제46조(광고효과) — 일반조항	제47조(간접광고) — 전용조항
위반 성립의 선행 요건	① '...내용을 방송하여 시청흐름을 방해하거나 상품 등에 광고효과를 주어서는 아니 된다' → 효과 발생이 요건	① '...내용으로 시청흐름을 방해하여서는 아니 된다' → 광고효과 자체는 위반요건이 아님
부각 반복 노출	① 1호 '명칭·상표·로고 등을 과도하게 부각하 거나 반복적으로 노출하는 내용'	① 2호 '간접광고 상품명 등을...과도하게 부각하거나 반복적으로 노출하여 시청흐름을 방해하는 내용'
구체적 언급· 상업적 표현	② '상품 등에 부적절한 광고효과를 주는' 다 음 각 호... 1호 '자막 또는 음성을 통하여 구 체적으로 노출·언급하는 내용' → 효과요건 有	② '법령이 허용한 노출을 넘는' 다음 각 호... 1호 '자 막, 음성 또는 소품을 통하여 구체적으로 노출· 언급하는 내용' → 효과요건 無(행위 사실만으로 위반)

(‘→’ 이하가 각 조항의 위반 성립 요건 구조)

46조 1항과 2항은 '광고효과를 주는'이라는 문구를 각 호 전체에 선행하는 요건으로 두고 이 있다. 이 문구 때문에 위반이 성립하려면 효과 발생에 대한 심의기관의 평가적 판단이 필요하다. 이런 방식을 효과기반 규제라고 부른다. 반면 47조 2항 1호는 이러한 효과 요건이 없다. 자막, 음성 또는 소품을 통해 구체적으로 노출하거나 언급했다는 행위 사실만으로 위반이 성립한다. 이런 방식을 형식기반 규제 또는 당연위법 원칙이라고 부른다. 사실상 엄격한 책임 구조다. 효과요건은 47조 2항 3호의 포괄조항에만 부분적으로 남아 있다. 이 조항은 그 밖에 부적절한 광고효과를 주는 내용을 금지한다. 46조 5항 3호는 간접광고를 46조의 적용대상에서 형식적으로 배제한다. 그러나 47조는 46조에서 금지된 것을 실질적으로 거의 그대로 재현하고 있다. 요건만 더 엄격하게 바꾸었을 뿐이다. 그래서 이 배제는 완화가 아니라 전용조항으로의 이관에 가깝다. 그 결과 신설된 간접광고 전용조항(47조)이 모태가 된 일반조항(46조)보다 오히려 더 엄격하다. 이는 입법기술적으로 이례적인 구조다. 이 구조가 본 연구의 핵심 발견이다. 동시에 목표 3인 위축효과 가설의 이론적 근거이기도 하다.

3.5. 위축효과 가설과 비교 규범

3.4절에서 확인한 규범기술상 비대칭은 그 자체로 규범분석의 결론이 될 수 있다. 그러나 이것이 실제 산업 현장에서 위축효과로 이어지는지는 별도로 검증하고자 한다. 국내 선행연구는 주로 심의기준의 모호성과 시청자의 심리적 반발에 초점을 두어왔다. 심의기준의 모호성은 양 문희(2007)와 박종민 외(2009)가 다뤘다. 시청자의 심리적 반발은 오미영(2011)이 다뤘다. 조문의 규범기술 방식 자체가 만들어내는 공급자 측 위축효과는 상대적으로 다루지지 않았다.

해외사례를 보면 영국 Ofcom 방송코드와 EU AVMSD는 PPL을 원칙적으로 허용한다. 다만 부당한 상업적 부각을 금지하고, 편집 독립과 고지 의무를 요구한다. 이는 행위기반이면서 정도의 문제로 판단하는 기준이다. 반면 한국의 심의규정은 언급과 구매권유를 절대적으로 금지한다. 이러한 국내 방송 고유의 규제는 OTT 오리지널 콘텐츠에는 적용되지 않는다. 이 비교는 지상파·유료방송과 OTT 사이의 내용규제 비대칭성 전형적으로 보여준다.

4. 연구의 방법

목표 1과 목표 2는 규범분석이고 목표 3은 경험적 검증을 할 예정이다. 두 성격이 다르기 때문에 방법론적으로 혼합연구를 진행할 것이다.

4.1. 규범 구조분석

이 부분은 다수의 사례를 유형화하는 내용분석이 아니라 법 조문을 직접 읽고 그 문언을 비교하는 법리적 분석이다. 조문에 특정 문구가 있는지 없는지는 해석의 여지가 크지 않은 사실 판단에 가깝다. 대신 연구자와 연구조력자 1인이 동일 조문을 검토하고, 판단이 갈리는 부분이 있으면 협의를 거쳐 확정한다.

- 방송법 제73조, 시행령 제59조의3, 심의규정 제46조·제47조·제48조를 분석 대상으로 삼는다. 48조는 가상광고를 다루며 비교를 위한 통제 대상이다. 각 조항에 효과요건이 명시되어 있는지 확인한다. 효과기반 규제인지 형식기반 규제인지 구분한다. 예외조항이 있는지도 함께 확인한다.
- 47조가 언제, 어떤 배경에서 신설되었는지는 2009년부터 2010년까지의 방송법 개정자료와 2015년 심의규정 개정자료를 통해 확인한다. 본 연구는 입법자의 의도를 추정하는 대신, 두 조항의 문언 자체가 만들어내는 규제 강도의 차이에 초점을 맞춘다. 이 차이는 입법 의도와 무관하게 조문의 문언만으로 확인할 수 있는 사실이다.

4.2. 실증적 검증

목표 3에서 제기한 위축효과가 실제로 나타나는지는 산업 현장의 자료로 검증한다. 이를 위해 두 가지 자료를 사용한다. 하나는 방송통신심의위원회의 제재 결정이고, 다른 하나는 산업 실무자 심층인터뷰다.

- 분석 대상 기간은 2024년 한 해로 한정한다. 2025년에는 방송통신심의위원회가 정상적으로 개최되지 않아 심의·의결 자료의 연속성을 담보하기 어렵기 때문이다. 방송통신심의위원회가 심의하고, 방송통신위원회가 최종 의결하는 2024년 관련 제재 결정 전수를 수집한다. 위반 조항, 유형, 월별 시점을 코딩한다.

목표 2에서 다룬 것처럼, 47조는 항목에 따라 위반 성립 요건이 다르다. 과도한 부각이나 반복노출, 기능시현을 다루는 조항에는 시청흐름을 방해했다는 요건이 붙어 있다. 반면 구체적 언급이나 상업적 표현을 다루는 조항에는 그런 요건이 없다. 행위 자체만 있으면 곧바로 위반이 된다. 요건이 없는 쪽이 훨씬 엄격한 규칙이다. 벗어날 핑계, 즉 시청흐름을 방해하지 않았다는 항변이 통하지 않기 때문이다. 이렇게 엄격한 규칙일수록 실무자들은 이를 피하려고 더 몸을 사릴 가능성이 높다. 그렇다면 실제 위반 건수도 요건이 없는 쪽이 요건이 있는 쪽보다 뚜렷하게 적게 나타날 것이다. 이는 실무자들이 규칙을 잘 지켜서가 아니라, 애초에 걸릴 것을 우려해 시도 자체를 하지 않았기 때문일 수 있다. 이를 확인하기 위해 두 조항 유형의 위반 발생 빈도를 비교하는 교차분석을 실시하고, 그 차이가 우연이 아닌지를 카이제곱검정으로 확인한다.

- 선행연구에 따르면 간접광고 위반사례는 2016년 한 해에만 97건이 보고된 바 있어, 2024년 한 해 자료만으로도 검정에 필요한 사례 수는 확보될 것으로 예상된다. 다만 실제 수집 결과 사례 수가 부족하면 조사 기간을 직전 연도까지 확대하거나, 소표본에 적합한 피서의 정확검정을 사용하거나, 검정 없이 기술통계 수준의 빈도 비교로 제시한다. 다만 제재의결서는 적발된 사례만 포착한다는 한계가 있다. 이러한 선택편향은 인터뷰로 보완한다.
- 산업 실무자를 대상으로 심층인터뷰를 진행한다. 대상은 방송사 영업·제작 담당자, 외

주제작사 관계자다. 5명에서 10명을 목적표집으로 선정한다. 체감하는 장벽 요인을 리커트 척도로 순위화한다. 원래 기획했던 것보다 노출 수위를 낮춘 경험이 있는지, 있다면 그 계기가 무엇인지 확인한다. OTT 제작 경험이 있는 실무자에게는 방송과 OTT 규제를 비교하는 인식도 확인한다. 다만 확률표집이 불가능하므로 일반화 가능성은 제한적이다.

5. 기대효과

5.1. 학술적 기대효과

첫째, 공공성과 상업성의 충돌이라는 막연한 설명을 검증 가능한 개념으로 바꿀 수 있다. 기존 논의는 간접광고 규제를 다룰 때 공공성과 상업성이 부딪힌다는 식으로 뭉뚱그려 설명해 왔다. 본 연구는 이를 효과기반 규제와 형식기반 규제라는, 조문을 직접 읽고 확인할 수 있는 개념으로 바꾼다. 이렇게 하면 "규제가 엄격하다"는 인상 비평이 아니라, 어느 조항이 어떤 방식으로 엄격한지를 구체적으로 짚어낼 수 있다.

둘째, 법률과 하위법령 사이의 관계를 점검하는 분석틀을 제공한다. 방송법, 시행령, 심의규정은 위임 관계로 이어져 있지만, 이 셋을 나란히 놓고 내용이 서로 맞는지 살펴본 연구는 많지 않다. 본 연구는 세 층위를 하나의 틀로 비교하는 방법을 제시하며, 이 방법은 간접광고뿐 아니라 협찬이나 가상광고처럼 비슷한 구조를 가진 다른 규제 영역에도 그대로 적용할 수 있다.

셋째, 심의기준이 실무에 미치는 영향을 실증 자료로 보여준다. 기존 연구는 심의기준이 모호하다는 점이나 시청자가 광고를 어떻게 받아들이는지에 초점을 맞춰 왔다. 반면 조문의 설계가 실무자의 행동을 실제로 위축시키는지 자료를 확인한 연구는 찾기 어렵다. 본 연구는 제재 결정과 실무자 인터뷰를 통해 이 부분을 직접 확인함으로써, 기존 연구가 다루지 않은 지점을 보완할 수 있다.

본 연구는 최근 몇년간 지속적이고 반복적으로 발표되고 있는 광고규제완화의 방향과는 질적으로 다른 접근법을 통해 광고규제완화 학술적 근거를 제시할 것으로 사려된다.

5.2. 정책적 기대효과 및 한계

첫째, 47조와 46조의 기준 차이를 정책적으로 다룰 근거가 된다. 심의규정 제47조는 간접광고에서 상품을 언급하거나 상업적 표현을 쓰면, 실제로 광고 효과가 있었는지와 상관없이 무조건 위반으로 본다. 반면 제46조는 실제로 효과가 있어야 위반으로 본다. 본 연구는 이 차이가 실무에서 어떤 결과를 낳는지 확인함으로써, 47조에 46조와 같은 기준을 넣을지, 아니면 지금처럼 다르게 둘 이유를 명문화할지를 판단할 근거를 제공할 수 있다.

둘째, 방송법 조문 자체를 다시 살펴볼 필요성을 보여줄 수 있다. 방송법 제73조는 간접광고를 한편으로는 단순한 노출로 규정하면서, 다른 한편으로는 사고파는 상품으로도 규정한다. 본 연구는 이 두 규정이 하위법령에서 실제로 어떻게 다뤄지는지 밝힘으로써, 조문 재검토가 필요한 지점을 구체적으로 짚어줄 수 있다.

셋째, 해외 사례와 비교해 심의기준 개선 방향을 제시할 수 있다. 영국과 유럽연합은 간접광고를 무조건 금지하기보다, 정도가 심한 경우만 문제 삼는 방식을 쓴다. 본 연구의 결과는 이런 방식과 비교해, 일정한 기준을 넘었을 때만 제재하는 쪽으로 심의기준을 바꾸는 방안을 검토하

는 데 참고자료가 될 수 있다.

6. 활용방안

방송업계가 OTT와의 규제 형평성을 논의할 때 그동안 주로 문제 삼아온 것은 광고총량과 같은 양적 규제였다. 그러나 앞서 살펴본 것처럼 간접광고를 둘러싼 규제는 무엇을 표현할 수 있는지를 제한하는 내용규제 쪽에서 더 뚜렷한 차이를 드러낸다. OTT 오리지널 콘텐츠에는 방송법상 노출과 비설득 요건이 적용되지 않는 반면, 방송은 언급과 구매권유가 전면 금지되고 효과요건 없는 엄격책임적 규율을 받는다. 본 연구는 이 비대칭을 조문 대조와 실증자료로 구체화한다. 그 결과는 다음과 같이 활용될 수 있다.

- 업계와 협회가 정부와 국회에 방송광고 내용규제 완화를 건의할 때, 어느 조항이 어떤 방식으로 과도한지 특정하는 근거자료로 활용한다.
- 방통위와 방통심의위가 심의규정과 시행령을 정기적으로 재검토할 때, 46조와 47조의 정합성 문제를 구체적 개정 의제로 제안하는 근거자료로 활용한다.
- OTT와 방송 사이의 규제 형평성 논의를 양적 규제에서 내용규제로 확장하는 근거로 활용한다. 협찬이나 가상광고 등 유사한 영역을 분석할 때 방법론적 선례로도 활용한다.

<참고문헌>

양문희(2007). 지상파 방송 PPL 규제 현황과 개선방향 연구. 방송과 커뮤니케이션.

박종민·박재진·한상필(2009). 우리나라 PPL 규제에 관한 재논의 및 발전적인 방향성 연구. 광고학연구.

차영란(2015). 국내 및 해외국가의 PPL 규제현황과 활성화 방안. 한국콘텐츠학회논문지.

오미영(2011). TV 드라마 PPL에 대한 심리적 반발에 관한 연구. 한국언론학보.

정연우·문철수·조영기(2008). 새로운 방송광고 정책에 대한 탐색연구. 방송과 커뮤니케이션, 9(2), 165-197.

Ofcom(2024). Section Nine: Commercial references on TV.

European Union(2018). Directive (EU) 2018/1808 (AVMSD 개정). EUR-Lex.